

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2189/2533

นายวิสูตร พงโคธร
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 30

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ได้ขอเบิกเงินสมทบจากจำเลยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมยังต่างประเทศเนื่องจากโจทก์ได้รับทุนจากต่างประเทศ และจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์ยืมเงินทดรองจ่ายไป การที่โจทก์ขอเบิกเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลย เป็นผลโดยตรงจากความผูกพันในฐานะลูกจ้างและนายจ้าง อันที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการที่โจทก์จำเลยปฏิบัติต่อกันในฐานะลูกจ้างและนายจ้าง มิใช่หนี้อื่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 30 จำเลยมีสิทธินำเงินโบนัสที่จะต้องจ่ายแก่โจทก์มาหักกับหนี้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเงินโบนัสเป็นค่าจ้างหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อปี ๒๕๓๐ โจทก์เป็นผู้ได้รับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โจทก์ได้ขอเบิกเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศจากจำเลยตามระเบียบปฏิบัติงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๑๓, ๑๔, ๒๐, ๒๑ เนื่องจากผู้ให้ทุนให้ความช่วยเหลือน้อยกว่าสิทธิที่โจทก์จะพึงมี

ซึ่งจำเลยได้อนุมัติส่งจ่ายให้โจทก์รวมเป็นเงิน ๔๔๘,๕๑๖.๖๖ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ จำเลยได้มีคำสั่งที่ ๖๖๐/๒๕๓๑ ให้โจทก์ชดใช้เงินจำนวน ๔๔๘,๕๑๖.๖๖ บาท แก่จำเลย โดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิขอเบิกเงินสมทบจำนวนดังกล่าวตามระเบียบปฏิบัติงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๓๐ เป็นเงิน ๒๙,๒๒๘.๑๕ บาท และระงับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๓๑ เป็นเงิน ๓๗,๑๑๒.๘๖ บาทเพื่อชดใช้เงินสมทบดังกล่าว เนื่องจากเงินโบนัสเป็นค่าจ้างที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามสัญญาจ้าง และเงินสมทบจำนวน ๔๔๘,๕๑๖.๖๖ บาท เป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามสิทธิในการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จำเลยไม่มีสิทธิที่จะหักหรือระงับการจ่ายเงินโบนัสของโจทก์เพื่อชดใช้เงินสมทบ ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๖๖๐/๒๕๓๑ และให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๓๐ กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน ๓๔,๓๔๓.๑๕ บาท เงินโบนัสประจำปี ๒๕๓๑ กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน ๓๘,๐๔๒.๘๖ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์มีได้รับคำสั่งจากจำเลยให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศตามระเบียบปฏิบัติงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๐ โจทก์ไม่มีสิทธิเบิกเงินสมทบจำนวน ๔๔๘,๕๑๖.๖๖ บาท จำเลยได้มีคำสั่งที่ ๖๖๐/๒๕๓๑ ให้โจทก์คืนเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมคืนให้ จำเลยจึงนำเงินโบนัสที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ประจำปี ๒๕๓๐ และปี ๒๕๓๑ รวมจำนวน ๖๖,๓๔๑.๐๑ บาทมาหักกลบลบหนี้กัน คงเหลือหนี้ที่โจทก์ยังค้างชำระจำเลยเป็นเงิน ๓๘๒,๑๗๕.๖๕ บาท คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๖,๗๒๐.๑๘ บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้เงินจำนวน

๓๙๘,๘๙๕.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๓๙๒,๑๗๕.๖๕,
๓๙๒,๑๗๕.๖๕ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ชำระเงินยืม
ทดรองจ่ายจำนวน ๓๕๙,๙๘๑.๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า เงินโบนัสถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของค่าจ้าง การที่จำเลยนำเงินโบนัสของโจทก์ไปหักชำระหนี้อื่นเป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ ๓๐ระบุว่า ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวัน
หยุดนายจ้างจะนำหนี้อื่นมาหักมิได้ ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟัง
ว่า โจทก์ขอเบิกเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมจากจำเลยตามที่
โจทก์ได้รับทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์ยืม
เงินทดรองจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๕๑๖.๖๖ บาท การที่โจทก์ขอเบิกเงินจำนวนดัง
กล่าวจากจำเลย เห็นได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากความผูกพันในฐานะลูกจ้างและ
นายจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลย เมื่อจำเลยเรียกร้องให้โจทก์คืนเงินที่ขอเบิกไปจาก
จำเลยเนื่องจากโจทก์ไม่มีสิทธิอันถือได้ว่า เงินที่โจทก์ต้องคืนให้แก่จำเลยเป็นหนี้ที่
เกิดขึ้นจากการที่โจทก์จำเลยปฏิบัติต่อกันในฐานะลูกจ้างและนายจ้างมิใช่เป็นหนี้อื่น
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ ๓๐ ดังนั้น ไม่ว่าเงิน
โบนัสจะเป็นค่าจ้างหรือไม่ก็ตามจำเลยก็มีสิทธิที่จะนำมาหักกับจำนวนเงินที่โจทก์

เป็นหนี้จำเลยดังกล่าวได้ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเงินโบนัสเป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาล
แรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

ศาลแรงงานกลาง - นายปัญญา สุทธิบดี
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>